

Cadre réglementaire et propositions pour l'habitat partagé intentionnel et la colocation collaborative au Québec

Document de plaidoyer et propositions de réformes municipales et provinciales

Élaboré en vue des consultations et représentations auprès des élus pour l'événement *habitation2026.org*.

1. Reconnaissance de la cohabitation intentionnelle

La crise actuelle du logement au Québec ne se résume pas à un déficit quantitatif d'unités ; elle reflète également une inadéquation profonde entre la typologie des logements produits et l'évolution démographique et sociale. Alors que la cellule familiale nucléaire traditionnelle se transforme au profit de ménages de plus petite taille, d'immigrants, d'expatriés, de travailleurs autonomes et d'aînés seuls, le marché immobilier privilégie massivement le développement de micro-condos individuels. Ce modèle contribue à l'isolement social, à la hausse vertigineuse des coûts d'habitation et à une empreinte écologique accrue.

L'habitat partagé intentionnel (colocation collaborative, maisonnées collectives) constitue une réponse structurante et durable. Pourtant, ces initiatives se heurtent actuellement à des zones grises réglementaires et à des règles de zonage obsolètes (ex. limite arbitraire de 3 chambres pour les colocataires dans certains arrondissements, limitations d'occupants sans lien familial).

Le présent document formule un cadre réglementaire proactif et équilibré pour libérer le potentiel de l'habitat partagé.

Définition

Colocation collaborative (Coliving)

- **Domaines** : Économie, sociologie
- **Terme privilégié** : colocation collaborative (n. f.)
- **Équivalent anglais** : *coliving*
- **Source** : Office québécois de la langue française / Comité de terminologie de Radio-Canada (2020)

Définition

Mode d'habitation dans lequel chaque locataire dispose, au sein d'une habitation, d'espaces privés et d'aires communes de même que d'un accès à différents services, et dans lequel l'accent est mis sur le réseautage, la collaboration et la mobilité.

Notes

- La colocation collaborative est à mi-chemin entre la colocation traditionnelle. Dans ce cadre, le locataire paye sa chambre meublée et sa salle de bains privée; il ne signe pas de bail conjointement avec les autres locataires, et le loyer qu'il paye inclut un ensemble de services : Internet mobile, entretien ménager, espace de cotravail, activités, etc.
- Ce mode d'habitation est un moyen de faciliter l'accès au logement dans les grandes villes, de réduire les dépenses qui y sont associées et de contrer l'isolement en favorisant la sociabilisation par l'accès à un réseau social et professionnel. Les travailleurs à distance / en ligne sans enfants sont les plus susceptibles de l'adopter, entre autres parce qu'il leur permet de louer facilement une chambre à court ou à moyen terme.
- Le terme *colocation collaborative* a été proposé par l'Office québécois de la langue française en décembre 2019 pour désigner ce concept.

2. Réforme de l'urbanisme et des règlements de zonage

2.1 Création d'une classe d'usage distincte pour l'habitat partagé

- **Définition légale** : Introduire dans la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU) et les règlements de zonage municipaux la catégorie « Habitat partagé intentionnel » ou « colocation collective », distincte à la fois de l'hôtellerie, de la maison de chambres institutionnelle et du logement unifamilial traditionnel.
- **Critères de qualification** : Fonder la qualification sur la présence d'espaces de vie communs généreux (cuisine, salle à manger, salon, espaces de cotravail), une durée minimale d'occupation d'au moins 1 mois et plus, et une charte de gouvernance ou de vie commune.

2.2 Abolition des plafonds restrictifs d'occupants et parité avec la cellule familiale

- **Suppression des limites arbitraires** : Abolir les plafonds numériques limitant la colocation à un maximum de 3 ou 4 personnes non apparentées par logement.
- **Ratios d'habitabilité objectifs** : Remplacer les interdictions basées sur les liens de sang par des ratios techniques universels fondés sur la superficie habitable nette par personne, le volume d'air, le nombre de salles de bain et la capacité des aires communes de repas et de détente.
- **Reconnaissance de la famille choisie** : Garantir aux groupes d'adultes autonomes sans lien de parenté les mêmes droits d'occupation qu'une famille élargie traditionnelle occupant une maisonnée équivalente.

2.3 Autorisation de plein droit et densification douce

- **Permissivité territoriale** : Autoriser la colocation collaborative de plein droit dans l'ensemble des zones résidentielles (faible, moyenne et haute densité) et les zones mixtes, éliminant le recours obligatoire et dissuasif aux Projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI).
- **Flexibilité pour les bâtiments existants** : Permettre la reconversion de grands logements, duplex, triplex, maisons unifamiliales et anciens bâtiments institutionnels en habitat partagé sans exiger de changement d'usage commercial.

3. Adaptation du Code de construction et gestion proportionnée des risques

Critère / Enjeu	Maison de chambres traditionnelle (Usage B3)	Habitat partagé intentionnel / Colocation collaborative (Usage C adapté)
Profil des occupants	Clientèles souvent vulnérables, suivies médicalement ou en situation précaire.	Adultes autonomes, professionnels, étudiants, créateurs, familles choisies (risque équivalent à une famille élargie).
Protection incendie requise	Gicleurs commerciaux lourds, cloisons coupe-feu institutionnelles, cages d'escalier pressurisées.	Normes résidentielles (groupe C).
Impact sur le bâti existant	Coûts de rénovation prohibitifs entraînant souvent l'abandon ou la fermeture de logements.	Maintien de la structure résidentielle d'origine avec aménagements légers et sécuritaires.
Organisation spatiale	Chambres isolées avec kitchenette individuelle, espaces communs minimaux.	Chambres simples ou aménagées en studios complétées par de vastes espaces de vie, cuisine collective et salon partagé.

3.1 Principe d'équivalence de risque et proportionnalité

- **Parité avec le groupe unifamilial** : Aligner les normes de protection contre l'incendie de la colocation collaborative sur celles du groupe d'usage résidentiel standard (Groupe C), dès lors que les occupants sont pleinement autonomes pour évacuer le bâtiment.
- **Exemption de modifications structurales lourdes** : Dispenser les projets établis dans le parc immobilier existant de l'obligation d'installer des réseaux de gicleurs industriels sous pression lorsque le bâtiment dispose d'issues de secours conformes et d'avertisseurs interconnectés dans chaque chambre et aire commune.

4. Urbanisme proactif, bacs à sable réglementaires et soutien aux projets citoyens

4.1 Banques d'opportunités et guichet d'accompagnement municipal

- **Inventaire des actifs sous-utilisés** : Mise en place par les municipalités d'un registre public des bâtiments excédentaires, du patrimoine vacant et des terrains municipaux propices au déploiement de projets d'habitat partagé.
- **Guichet d'orientation et d'accélération** : Création d'une cellule municipale dédiée à l'accompagnement technique et réglementaire des porteurs de projets d'habitat partagé, remplaçant la posture punitive par une démarche de co-construction de solutions.

4.2 Espaces d'expérimentation (« Sandbox » réglementaire)

- **Statut pilote temporaire** : Octroi de permis d'expérimentation d'une durée de 3 à 5 ans permettant à des communautés d'opérer sous un cadre allégé, avec un suivi rigoureux des impacts réels sur le voisinage et la sécurité.
- **Transfert d'apprentissages** : Utilisation systématique des données probantes recueillies durant la phase pilote pour adapter et moderniser la réglementation d'urbanisme permanente.

4.3 Soutien direct aux micro-projets portés par des bénévoles et OBNL

- **Voie rapide (Fast-track)** : Traitement prioritaire et gratuité des frais de demande de permis et de modification réglementaire pour les projets non spéculatifs initiés par des collectifs citoyens, des fiducies foncières d'utilité sociale ou des OBNL.
- **Ressources en libre accès** : Fourniture par les instances publiques de gabarits juridiques standardisés (conventions de vie commune, modèles de baux, chartes de gouvernance) et de plans types pré-approuvés.

4.4 Réduction radicale de l'empreinte carbone par la mutualisation

- **Mobilité sobre et stationnement** : Suppression des exigences minimales de cases de stationnement pour les projets intégrant de l'autopartage électrique mutualisé, des bornes de recharge et des stationnements sécurisés pour vélos-cargos.
- **Infrastructures écologiques partagées** : Autorisation expresse et simplifiée pour l'intégration de microréseaux solaires, géothermie partagée, récupération des eaux grises, compostage collectif et serres de production maraîchère.

5. Synthèse des revendications législatives et municipales

1. **Modifier la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU)** : Intégrer formellement l'usage d'habitat partagé intentionnel et interdire la discrimination basée sur l'absence de lien familial entre occupants.
2. **Amender le Code de construction du Québec (RBQ)** : Considérer l'habitat partagé comme unifamilial et éviter les normes institutionnelles B3/maison de chambres.
3. **Adapter la réglementation d'urbanisme municipale** : Autoriser la colocation collaborative de plein droit, supprimer le contingentement arbitraire de chambres et abolir les minimums de stationnement pour les projets écoresponsables.
4. **Instaurer des bacs à sable réglementaires municipaux** : Déployer des programmes de projets pilotes d'expérimentation d'une durée de 3 à 5 ans avec accompagnement dédié.
5. **Mettre en place des incitatifs fiscaux et de financement** : Créer des garanties de prêt adaptées aux revenus mutualisés et maintenir le taux de taxation résidentiel pour les projets de colocation collaborative à moyen et long terme.